

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5003/2531

นาย มา โนช กาพย์ศ รี กับพวก
การสื่อสารแห่งประเทศไทย

โจทก์
จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 พ.ศ.2515 มาตรา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 31
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ มาตรา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 21
ธันวาคม 2527 มาตรา

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำพ.ศ. 2515 ก็ดี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2527 ก็ดี
ต่างก็ได้ออกโดยอาศัยอำนาจประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 จึงมีสภาพบังคับ
เป็นกฎหมายเมื่อจำเลยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นนายจ้างของโจทก์จ่ายค่าจ้างให้แก่
โจทก์น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว แม้จะมีมติของคณะรัฐมนตรีห้ามรัฐวิสาหกิจ
ทำการปรับปรุงค่าจ้างของลูกจ้างเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นพิเศษ
แต่ก็ปรากฏว่าประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าวมีผลใช้
บังคับภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติ จำเลยจึงไม่อาจอ้างมติคณะรัฐมนตรีมาเป็น
ข้อยกเว้นบทกฎหมายได้ และถือว่าจำเลยผิดนัดในการจ่ายค่าจ้าง ต้องจ่ายดอกเบี้ย
แก่ลูกจ้างในระหว่างผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปีตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 31 วรรคแรก อีกด้วย

โจทก์ทั้งเจ็ดสำนวนฟ้องว่า จำเลยจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2527 ซึ่งกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 70 บาท ในกรุงเทพมหานครขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างส่วนที่ขาดพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้ตั้งใจไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 15) เนื่องจากการที่จะปรับปรุงอัตราเงินเดือนของลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจได้ คณะรัฐมนตรีมีมติห้ามปรับปรุงเป็นอันขาดเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีจำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลจึงต้องถือ ปฏิบัติตาม จำเลยจึงมิได้ตั้งใจผิดนัดในการจ่ายค่าจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่ขาดพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ต่อปีแก่โจทก์ทั้งเจ็ด

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ได้กำหนดหลักการให้มีการดำเนินงานเรื่องอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการค่าจ้าง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและ สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง อันเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐบาล เพื่อพิจารณากำหนด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้เหมาะสมกับค่าครองชีพแต่ละท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความ

ในข้อ 2 และข้อ 14 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ครั้นต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2527 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2528 เป็นต้นไป ซึ่งใช้บังคับในขณะที่เกิดกรณีพิพาท ข้อ 3 กำหนดว่า "ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละเจ็ดสิบบาทในกรุงเทพมหานคร ฯลฯ" และข้อ 7 กำหนดว่า "ห้ามมิให้นายจ้างค่าจ้างเป็นเงินน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฯลฯ" โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 2(4) และข้อ 14 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 อีกเช่นเดียวกัน เห็นว่า ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่ดี ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 15) ดังกล่าวข้างต้นก็ดีต่างได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 จึงมีสภาพบังคับเป็นกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงได้ความเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางว่า เมื่อประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2527 กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 770 บาท ใช้บังคับแล้ว จำเลยผู้เป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งเจ็ดสำนวนจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างประจำเพียงคนละ 2,000 บาทต่อเดือน ซึ่งน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไปคนละ 100 บาทต่อเดือนเช่นนี้ การที่จำเลยจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดสำนวนดังกล่าว จึงฝ่าฝืนข้อกำหนดของประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น อันมีผลบังคับเป็นกฎหมายและอีกประการหนึ่ง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2527 ซึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2528 นั้น ได้กำหนดให้ใช้บังคับภายหลังจากมติของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 กันยายน 2524 ซึ่งห้ามมิให้รัฐวิสาหกิจทำการปรับปรุงค่าจ้าง เงินเดือน หรือสวัสดิการอื่นใดที่อาจคิดเป็นต้นทุนได้ของพนักงานลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจเป็นอันขาดเว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นพิเศษ แล้วเช่นนี้ จำเลยจะอ้าง มติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นมาเป็นข้อยกเว้นบทกฎหมายซึ่ง

ห้ามมิให้จำเลยผู้เป็นนายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 70 บาท แก่โจทก์ทั้งเจ็ดสำนวนซึ่งเป็นลูกจ้างประจำของตนดังที่จำเลยอุทธรณ์หาได้ไม่อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์อีกประการหนึ่งว่า จำเลยมิได้ผิดนัดจึงไม่ต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีแก่โจทก์ด้วยนั้น เห็นว่า ในปัญหาข้อนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติแล้วว่า จำเลยได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและมติของคณะรัฐมนตรีอันเป็นเรื่องผิดนัดธรรมดา ดังนั้น กรณีจึงต้องด้วยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ 31 วรรคแรก ซึ่งกำหนดไว้ว่า "ถ้านายจ้างผิดนัดในการจ่ายค่าจ้างฯลฯ ให้นายจ้างจ่ายดอกเบี้ยแก่ลูกจ้างในระหว่างผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี" จำเลยจึงต้องรับผิดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับค่าจ้างที่ค้างจ่ายแก่โจทก์ทั้งเจ็ดสำนวนในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีอีกด้วย ดังนั้น ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 70 บาท ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 15) และให้จ่ายค่าจ้างที่ค้างพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งเจ็ดสำนวนมานั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สินวล คงลาภ-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาอะพินธุ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
